TEMA 29



LA EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL.

FACTORES DE PROTECCIÓN Y DESPROTECCIÓN.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La exclusión socio-residencial en el municipio de Madrid.	
1.1.- La exclusión socio-residencial en el municipio de Madrid. 1.2.- Datos de atención en materia de exclusión socio-residencial en el año 2.023.	
2.- Competencias en materia de exclusión socio-residencial.	
3.- El Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER).	
4.- Instrucción sobre los criterios para el acceso a la prestación de los servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial.	
4.1.- Objeto. 4.2.- Ámbito de aplicación. 4.3.-Principios orientadores. 4.4.- Objetivos de la prestación material. 4.5.- Requisitos de acceso a la prestación material. 4.6.- Derivación y duración de la prestación material. 4.7.- Requisitos de los alojamientos. 4.8.- Servicios de la prestación material. 4.9.- Servicio de las prestaciones técnicas.	
5.- Procesos, procedimientos y protocolos de intervención ante casos de desahucios de personas o familias en situaciones de exclusión socio-residencial.	
5.1.- Proceso para la gestión de la prestación de alojamiento alternativo. 5.2.- Procesos, procedimientos y protocolos de intervención ante requerimientos de Juzgados y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.	
6.- Factores de protección y de desprotección.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

O.- INTRODUCCIÓN.

El **derecho a la vivienda** vino por primera vez a ser reconocido a nivel internacional en **la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) (artículo 25)**, como parte de la compresión que ha de tenerse del derecho a un estándar de vida adecuado. Una perspectiva que fue también posteriormente adoptada en el **Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)** (artículo 11.1). Reconocimientos estos, que también se han producido en otros tratados internacionales y que han ido conformando y fortaleciendo su condición de derecho humano básico.

Lo cierto es que el derecho a la vivienda, reconocido en los Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables, **genera obligaciones para los gobiernos** de tomar ciertas medidas de manera inmediata en aras de la promoción de este derecho, lo que incluye el desarrollo de una legislación de vivienda y la creación de un sistema de protección eficaz contra los desalojos forzosos, la existencia de medidas administrativas oficiales, la adopción de una estrategia nacional de vivienda, y un compromiso para facilitar la autoayuda a los grupos afectados, que otorgue prioridad y una atención especial a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, entre los que obviamente se encuentran las personas en riesgo de exclusión social.

En el marco del **Consejo de Europa**, la protección del derecho a la vivienda adecuada deriva principalmente del texto de la **Carta Social Europea**, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961, y de la Carta Social Revisada, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. Ambos textos cuentan con dos partes en lo que a la proclamación de obligaciones sustantivas se refiere: una primera, redactada en términos de objetivos y principios, y una segunda, estructurada alrededor de la inclusión de derechos concretos, de entre los cuales

los Estados han de elegir aquéllos que configurarán su nivel obligacional con ciertas limitaciones.

Aunque el derecho a la vivienda es un derecho humano básico, claramente reconocido en el ámbito internacional, sin embargo, no se le reconoce el carácter de derecho fundamental en el ámbito nacional de España (Constitución de 1978), a pesar de estar consagrado en el Título I del texto constitucional, poniendo de manifiesto el artículo 10.2 de nuestro texto magno que la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades constitucionales se hará "de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

La única referencia a la vivienda la encontramos dentro del Capítulo III del Título I ("Principios rectores de la política social y económica"), en el **artículo 47 de la Constitución:**

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

En el derecho a la vivienda -tal y como está recogido en la Constitución- hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, estamos ante un **derecho social** en sentido estricto, es decir se trata de un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda "digna y adecuada".

Consecuencia de lo anterior, y al igual que los derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I, "De los principios rectores de la política social y económica", el art. 47 **actúa como un mandato a los poderes públicos** en cuanto éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo aquel derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El segundo aspecto del derecho reconocido por el art. 47 se centra en su regulación específica, que presenta una complejidad verdaderamente extraordinaria por la confluencia de dos factores, el objeto regulado y la pluralidad de fuentes normativas. La necesidad de precisar minuciosamente el derecho a la vivienda deriva de la superación del concepto de la vivienda únicamente como objeto de la propiedad privada para pasar a ser considerado uno de los **elementos básicos para la existencia humana**. Ello ha llevado a la necesidad de regular no sólo la vivienda en cuanto edificación (inmueble) sino también la vivienda en cuanto conjunto de bienes que constituyen "el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". El disfrute como objeto directo del derecho incluye la regulación del conjunto de elementos que, junto al inmueble, permiten hacer efectiva la consideración de la vivienda como digna y adecuada (urbanización, servicios, seguridad, condiciones higiénicas, etc.), siendo éste el elemento clave del derecho, con independencia del título en virtud del cual se disfrute la vivienda (propiedad, arrendamiento u otro). La consecuencia es doble. Por una parte, el **tratamiento de la vivienda como función pública** y no como objeto exclusivo del Derecho privado; por otra, la consideración de que del art. 47 se deriva la necesidad de abordar una política social en materia de vivienda como fórmula para que importantes sectores de la población, con recursos económicos limitados, puedan acceder a una vivienda digna.

La efectividad de los derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda, además de una obligación de los Estados democráticos, y de una conquista social irrenunciable, es un requisito indispensable para la defensa y el reconocimiento de los derechos ecológicos que corresponde a la Humanidad del siglo XXI. En este sentido, en los próximos años, **la crisis social, la crisis energética y la crisis ecológica** que padecemos deberán definir los cambios en nuestra forma de vida hacia la sostenibilidad y la gestión pública de los bienes comunes.

CONCEPTO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL.

La vivienda se inserta en una sociedad según sus normas, como escenario de la vida cotidiana, como medio de interacción. En ella se produce gran parte de la socialización. Es un espacio de manifestación de los roles sociales y de expresión de los valores culturales. A su vez, es una unidad económica, un espacio de ocio, de consumo y también de producción, ya que puede ser utilizada como lugar de trabajo. El estudio de los **problemas urbanos y de la vivienda** ha estado y está muy vinculado al **análisis de la pobreza y la exclusión social.** Así, los estudios de los sociólogos clásicos, sobre la moderna sociedad industrial, analizaban las pésimas condiciones de vida en las inminentes ciudades de la incipiente clase obrera. Esta conexión ha sido destacada por diversos autores, estableciendo claras conexiones entre ambos procesos.

Desde los años noventa, el concepto de pobreza en Europa se va sustituyendo por el de **exclusión social**, ya que éste permite un análisis dinámico y multidimensional; contemplándose siete dimensiones (trabajo, ingresos, educación, salud, participación, vivienda y relaciones socio-familiares). De este modo, al considerarse la **vivienda como una dimensión de la exclusión social**, comparte características con ella (es un proceso, es estructural, tiene un componente subjetivo, entre otras). Además, gran número de estudios sobre pobreza y exclusión social vinculan claramente **las situaciones de pobreza con precarias y deficientes situaciones en la dimensión vivienda**. Asimismo, uno de los principales indicadores de la OCDE para analizar los barrios desfavorecidos es la pobreza económica. Así, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE se verifica que las condiciones de alojamiento de los hogares pobres son peores (hacinamiento, mayor retraso en los pagos de facturas del hogar,…) que las de los hogares considerados como no pobres.

La **precariedad económica** incide directamente en los requisitos de integración residencial definidos por Cortés (2004): **accesibilidad, estabilidad, habitabilidad y adecuación**, que se detallan más adelante. En suma, la vivienda es un mecanismo esencial en el proceso de integración social de cada persona, si bien, para que este principio se cumpla de manera precisa es necesario que reúna determinadas características físicas, de equipamientos e instalaciones, de coste económico, y de integración socio-urbanística. Si no se cumplen estos requisitos, el alojamiento se convierte en un factor de vulnerabilidad muy importante que contribuye negativamente al deterioro de las condiciones sociales, convirtiéndose en un factor que desencadena procesos de exclusión social.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Como ya se ha mencionado, la imbricación entre procesos de exclusión social y de exclusión residencial es clara. La vivienda es, junto al trabajo, uno de los principales ámbitos desde los que se inician trayectorias de exclusión social. La relevancia de la vivienda en estos procesos ha sido ampliamente analizada. La vivienda es un elemento esencial para que cualquier persona se integre con normalidad en la sociedad, debido precisamente a las funciones que cumple la estructura residencial en la organización social. De este modo, la vivienda (como hecho social de habitar) puede considerarse como una necesidad de primer orden, a partir de la cual se constituye como uno de los derechos constitucionales fundamentales. Las **características del alojamiento** deberían adecuarse a las necesidades de sus habitantes; por ello, la delimitación de esas necesidades es tarea del sociólogo que estudia el tema de la vivienda. Esas necesidades no se manifiestan siempre de forma expresa. Las necesidades se vinculan con las funciones que satisface la vivienda.

Estas funciones han sido ampliamente analizadas: elemento material, físico que permite reproducir las instituciones familiares; permite desarrollar aspectos íntimos de la vida humana; es un espacio permanente de consumo; es un elemento de sistemas de ocio; es un espacio de socialización y aprendizaje de roles y estructuras sociales; y es un espacio de maduración en el que se aprende a convivir en sociedad.

Así, la **exclusión residencial** se produce cuando no se cumplen unos requisitos mínimos desde distintos aspectos relacionados con la vivienda, como el acceso a ella, la adecuación a los ocupantes, la estabilidad y la habitabilidad, los cuales se resumen a continuación siguiendo las distinciones de Cortés:

- **Accesibilidad.** Posibilidad de disponer de vivienda sin que este derecho suponga un quebranto excesivo de los recursos de que se disponen para vivir. Dificultades para cubrir los requisitos exigidos por los sistemas de provisión residencial (públicos o privados) para poder disponer de una vivienda en la que vivir.
- **Adecuación.** Entendida como la relación entre las condiciones de la vivienda y las necesidades de sus habitantes. Por ejemplo, que no haya barreras arquitectónicas.
- **Habitabilidad.** Necesidad de que las viviendas que sean habitadas posean uno niveles mínimos de calidad constructiva y de servicios, que permitan desarrollar en su seno las funciones sociales asignadas al sistema residencial.
- **Estabilidad.** Posibilidad de establecer un proyecto que sustente los beneficios integradores de la vivienda. Supone la existencia de un derecho de disfrute, basado en el valor de uso de la vivienda, que no puede desaparecer frente a los derechos de propiedad.

1.- LA EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

1.1.- LA EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

Los niveles de exclusión residencial, si bien han vuelto a niveles previos a la crisis, no han aliviado la presión económica de los hogares más vulnerables, entre los que se encuentran principalmente aquellos que viven en alquiler como son los jóvenes, extranjeros y en gran medida las familias monoparentales.

La **pobreza energética** también se ceba con este tipo de hogares y de entre ellos, los liderados por mujeres son los que peores niveles presentan. La actual tendencia de subida de los precios de la vivienda tanto en alquiler como en propiedad, perjudicará todavía más a los hogares en situación más difícil.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Además, la tendencia de **cambio en la composición de los hogares**, supondrán un **mayor peso relativo de los hogares más vulnerables**. El número de hogares monoparentales y unipersonales o los de origen extranjero será cada vez mayor, por lo que la exclusión residencial aumentará afectando a un cada vez mayor número de población. La conjunción de ambas tendencias, por un lado, el aumento de la presión económica sobre los hogares más vulnerables, así como por otro, el aumento del número de hogares con mayores perfiles de exclusión residencial, resulta gravemente preocupante.

Tanto por la intensidad de la exclusión residencial como en términos cuantitativos en relación al número de hogares afectados. La incidencia de la vivienda, como factor clave en las dinámicas de exclusión social, adquiere una mayor relevancia, especialmente entre las **mujeres**. Por último, los más **jóvenes**, con una de las edades medias de emancipación más tardías de Europa, corren el riesgo de ver truncado sus proyectos vitales por las dificultades en el acceso a la vivienda, con el consecuente impacto sobre sus vidas o la tasa de natalidad entre otros.

La austeridad presupuestaria, que en comparación con otros ámbitos incidió con especial intensidad en la política de vivienda, de no priorizarse a través tanto de ayudas directas como a través de la promoción de un parque de vivienda social y asequible suficientes, constituirá uno de los grandes lastres del estado de bienestar. Aumentando el gasto en otras áreas como la sanidad, educación o servicios sociales. El derecho a la vivienda quedará cada vez más lejos para un mayor número de personas y si no se aborda a través de medidas integrales.

1.2.- DATOS DE ATENCIÓN EN MATERIA DE EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL DEL AÑO 2.023.

El Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) como servicio social municipal lleva a cabo dos líneas de acción en las que se enmarca la intervención realizada por su equipo de profesionales:

Línea de acción 1: Prestar información, asesoramiento y atención social y/o jurídica a personas y familias en situación de exclusión residencial por riesgo de pérdida de vivienda.

La intermediación es una línea de actuación preventiva frente a la exclusión residencial en el ámbito municipal. Su labor parte del estudio de las posibilidades existentes para evitar la pérdida de vivienda ante un caso de desahucio, para ello se analiza la situación socioeconómica de la persona o familia endeudada, cuando la familia es valorada como vulnerable y siempre que sea viable se promueve la negociación con la propiedad valorando distintas posibilidades (aplazamiento, moratoria, reestructuración de la deuda, dación y alquiler social, etc.).

Si la intermediación no es posible, aquellas familias que finalmente pierden su vivienda y presenten un riesgo claro de desprotección social, serán atendidas por la unidad de gestión de la PAA anterior.

Los datos de atención trimestrales correspondientes a esta línea se incluyen a continuación. El indicador "Intervenciones SAER" que aparece en primer lugar en la tabla siguiente es el sumatorio de casos trimestrales atendidos por riesgo de pérdida de vivienda, las valoraciones de personas que han accedido a la PAA (con las que actualmente se interviene como residentes en la PAA), más las solicitudes de juzgados recibidas y atendidas en el trimestre.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Tipo de atención.	**Nº de personas o familias atendidas en cada uno de los trimestres del 2.023**
Intervenciones SAER.	2.407 / 2.366 / 1.777 / 1.909
Familias informadas y asesoradas sobre procedimientos relacionados con riesgo de pérdida de vivienda.	743 / 869 / 607 / 681
Personas y familias informadas sobre procedimientos relacionados con pérdida de vivienda por impago de hipoteca.	181 / 126 / 178 / 199
Solicitudes / peticiones de atención presentadas.	190 / 170 / 148 / 153
Atención a las derivaciones desde los servicios sociales de los distritos sobre procedimientos relacionados con pérdida de vivienda por impago de arrendamientos.	105 / 253 / 86 / 132
Atención a las derivaciones desde los servicios sociales de los distritos sobre procedimientos relacionados con ocupaciones de vivienda.	192 / 149 / 118 / 153
Acuerdos alcanzados para evitar pérdida de vivienda o con solución habitacional alternativa.	187 / 148 / 138 / 189
Valoraciones vulnerabilidad social y/o atención social solicitadas desde tribunales.	548 / 424 / 212 / 280

Línea de acción 2: Atender a personas y familias en situación de exclusión socio residencial con alojamientos alternativos temporales.

En este objetivo se incluyen las actuaciones de la Prestación de Alojamiento Alternativo (PAA) con acompañamiento social dirigida a las personas y familias que se encuentran en situación de exclusión socio-residencial, y que han sido valoradas previamente como vulnerables por los servicios sociales municipales.

Los datos de atención trimestrales correspondientes a este objetivo se incluyen a continuación.

Datos de atención trimestral.	**Personas adultas.**		**Menores.**	
Programas gestionados de atención a familias vulnerables con menores en exclusión socio-residencial.	Hombres	399/405/368/364	Hombres	201/184/122/125
	Mujeres	378/366/347/345	Mujeres	157/143/121/114

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL.

Actualmente las competencias en materia de exclusión socio-residencial son asumidas desde la **Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad.** Estas competencias son:

En materia de asesoramiento y gestión de la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial:

a) Dirigir y coordinar el funcionamiento del **servicio de asesoramiento a la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial (SAER)**, orientado a la atención social de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, con especial atención a las que puedan producirse entre la población vulnerable.

b) Desarrollar, coordinar y gestionar la **prestación de alojamiento alternativo temporal** como prestación de servicio condicionada y dirigida a personas y familias en situación de exclusión socio residencia por pérdida de vivienda habitual y con pronóstico de autonomía socio-residencial.

c) Promover el **servicio de asesoramiento a la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial (SAER) como recurso integrador para la autonomía** mediante la búsqueda de alternativas habitacionales ante la pérdida de vivienda habitual.

d) Prestar **asesoramiento y apoyo a los distritos en la atención a la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial.**

e) Participar en el **análisis de las situaciones de exclusión de vulnerabilidad y socio-residencial en el municipio de Madrid**.

3.- EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL (SAER).

A través del **Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER)** se ofrece **atención especializada a las personas residentes en la ciudad de Madrid ante aquellas situaciones de pérdida de vivienda habitual o riesgo de esta que puedan generar una desprotección social** a la persona o unidad familiar, promoviendo cuando proceda la gestión de alternativas residenciales. (Unidad de Intermediación y Unidad de Prestación de alojamiento alternativo)

El objetivo fundamental de **prevenir la exclusión socio-residencial de las tipologías 3, 6, 7, 8 y 9** de la escala ETHOS, contribuyendo así al descenso de la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la ciudad de Madrid.

Se desarrollan **cuatro líneas estratégicas de intervención** en distintos ámbitos y en estrecha coordinación con la red de servicios sociales municipales, colaborando con organismos judiciales y otras instituciones.

INTERMEDIACIÓN SOCIAL.
Esta línea tiene un carácter principalmente preventivo, llevándose a cabo cuando puede producirse una pérdida de vivienda y existe riesgo de desprotección social de personas vulnerables, ya sean casos generados por endeudamiento hipotecario, impago de arrendamiento u ocupación. En 2022 se ha intervenido sobre 2.229 casos de familias en riesgo o exclusión socio-residencial, cuya atención ha logrado 846 acuerdos.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

La intermediación social parte de un análisis de las alternativas de acción existentes ante un caso inminente de desahucio. Para ello se evalúa la situación socioeconómica de cada persona integrante de la familia endeudada y se promueve si es posible la negociación con la propiedad. A veces un aplazamiento temporal del desahucio puede ser la oportunidad para que mejore la situación económica pudiendo luego hacer frente a los pagos. Otras, la propiedad valora la reestructuración de la deuda o el acceso a alquiler social.

En síntesis, la intermediación consiste en promover acuerdos económico-jurídicos entre las partes implicadas. Cuando no existen posibilidades de lograrlo y va a producirse el desahucio, se valora el caso para evitar situaciones de desprotección y se procede a gestionar alternativas residenciales cuando se justifica la necesidad.

En cuanto a los resultados de la intermediación, cabe señalar que en un alto porcentaje la intervención sobre un caso puede prolongarse más de un año, por lo que su resolución puede producirse en el año siguiente de su apertura o incluso dos o más años después.

La tasa de cobertura muestra la relación porcentual entre las personas que han solicitado cita con el Servicio de asesoramiento a la emergencia residencial y aquellas a las que se ha prestado dicho servicio de acompañamiento, mediación y búsqueda de soluciones ante la potencial pérdida de la vivienda.

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (PAA).

Dirigida a la población de la ciudad de Madrid en situación de exclusión socio-residencial por pérdida de vivienda habitual, ofrece una oferta diversificada de servicios y programas. Se evalúa la situación socioeconómica y las principales redes sociofamiliares de las personas y familias solicitantes. Si finalmente existe un diagnóstico profesional de vulnerabilidad se procede a la derivación al servicio o programa que mejor responda a las necesidades socio residenciales detectadas. Durante el año 2022 han accedido a los servicios y programas de la red de PAA de nuestro Departamento un total de 1.703 personas, de las que 1.162 eran personas adultas (589 hombres y 573 mujeres) y 541 menores a (299 niños y 242 niñas).

Los procesos de perdida de vivienda habitual tienen un origen multicausal, no todos pueden ser objeto de intermediación socio jurídica y en ocasiones aquellos que lo son se resuelven finalmente con la ejecución de un lanzamiento, situando a personas y familias en situación de exclusión socio residencial.

La PAA que se gestiona desde el Departamento se configura como un medio de protección social que dispone de una oferta diversificada de servicios y programas, que tiene por objeto dar respuesta específica a las diferentes situaciones de vulnerabilidad o exclusión socio residencial detectadas desde los servicios sociales en la ciudad de Madrid.

Los objetivos de esta línea estratégica son:

• Evitar la situación de calle accediendo a la PAA temporalmente en aquellas situaciones de vulnerabilidad en que no se haya evitado la pérdida de la vivienda habitual (emergencia residencial).

• Alcanzar la autonomía socio residencial de las personas y familias atendidas durante la estancia temporal en los alojamientos alternativos municipales, mediante la intervención y el acompañamiento social de equipos profesionales.

Los programas o proyectos gestionados en 2022 desde el SAER que integran la PAA son los siguientes:

▪ Programa de Alojamiento temporal en viviendas compartidas y supervisadas para familias gestionado mediante contrato de prestación de servicios, con la Fundación ASISPA y la Asociación Provivienda, dirigidos a familias con menores a cargo.

▪ Programa de Alojamiento Temporal y Alternativo con acompañamiento social (ATAAS) gestionado mediante un contrato de prestación de servicios con la entidad Grupo5 y dirigido a unidades familiares unipersonales y parejas sin menores a cargo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

▪ Convenio de subvención nominativa entre el Ayuntamiento de Madrid y la asociación La Koma para el desarrollo del Proyecto de Alojamiento a familias monomarentales, dirigido a mujeres o unidades familiares monomarentales.

▪ Programa de Emergencia Habitacional (EH) para la atención a familias en situación de gran vulnerabilidad por motivos de exclusión socio-residencial gestionado mediante Convenio con CÁRITAS.

▪ Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal (Convenio EMVS-entidades sociales), gestionado mediante Convenio entre el Área de Gobierno y la EMVS, en colaboración con entidades sociales, dirigido a personas y familias en situación de exclusión socio residencial.

Los principales aspectos que caracterizan los servicios y programas de PAA que ofertamos son:

• La PAA implica una intervención social intensa y continuada con la persona o familia alojada.

• Son recursos de alojamiento temporal. De hecho, la intervención intensa está dirigida a que se trabaje desde el primer momento con la persona o familia la preparación para la salida autónoma mediante una intervención integral que incluye la búsqueda de alternativas residenciales.

• Los dispositivos son recursos de alojamiento compartido con otras personas y familias. Esta característica facilita que el recurso sea percibido como algo temporal y diferenciado de la concesión de una vivienda o alquiler social, además se favorece el establecimiento de redes de apoyo mutuo entre las personas o familias alojadas pudiendo dar lugar a la búsqueda de alternativas residenciales conjuntas.

• La tasa de cobertura representa el porcentaje de personas demandantes de una prestación de alojamiento alternativo temporal que cumplen los requisitos exigidos por el servicio y aquellas personas que finalmente acceden a dicho recurso, es decir, la tasa de cobertura del 100% implica que todas las personas que cumplen el perfil de ser usuarias de los recursos de alojamiento han accedido a ellos, no existiendo listas de espera.

• Desde esta línea estratégica también se impulsa desde el año 2018 la Comisión de Prestación de Alojamiento Alternativo del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Se trata de un espacio de coordinación permanente en el que participan los Departamentos de las diferentes Direcciones Generales del Área que disponen de recursos de alojamiento alternativo, para responder desde sus diferentes ámbitos competenciales a las situaciones de exclusión socio residencial en la ciudad de Madrid.

Sus objetivos son:

• Valorar situaciones de exclusión socio residencial complejas, que requieren un abordaje coordinado para facilitar el recurso más adecuado a las necesidades planteadas.

• Detectar nuevas problemáticas y proponer alternativas.

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS Y OTRAS INSTITUCIONES.

Fundamentalmente Juzgados de Primera Instancia o Instrucción, Defensor del Pueblo y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC). Se responde a las solicitudes de valoración, elaborando los informes requeridos por dichas instituciones para el abordaje de casos con personas o familias vulnerables involucradas en procesos de desahucios, con el objetivo de evitar situaciones de desprotección social. Entre respuestas a solicitudes, valoraciones e informes emitidos se han atendido 1.991 peticiones, siendo 1.692 de los juzgados para los que se han elaborado 289 informes, otros 4 para el CDESC y 6 para el Defensor del Pueblo, etc.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La atención a requerimientos de Juzgados u otras instituciones públicas supone una línea de actuación estratégica que implica la respuesta a distintas solicitudes de información, la realización de valoraciones de vulnerabilidad, así como la elaboración de los informes sociales que solicitan. Este trabajo involucra a las jefaturas, a la unidad administrativa y al equipo de intermediación y supone además una coordinación diaria con los CSS en los 21 distritos.

APOYO TÉCNICO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.

Esta línea de acción implica una actividad específica desde el equipo de profesionales, aunque complementaria a las tres anteriores, puesto que se asesora y coordina la intervención a realizar en los centros de servicios sociales madrileños para la atención diaria de personas o familias que precisen intermediación socio jurídica, gestión de PAA o dar respuesta a los requerimientos de juzgados e instituciones en casos de pérdida de vivienda de familias vulnerables.

La coordinación con los servicios sociales de los centros de servicios sociales (CSS) distritales es diaria para la atención de casos que requieran intermediación social, la gestión de alojamientos alternativos, así como la coordinación para dar respuesta a los requerimientos de juzgados u otras instituciones ante casos de pérdida de vivienda de población vulnerable.

En el último trimestre del año 2021 se inició desde el Departamento, una ronda de reuniones con los 21 distritos municipales que tenía como objetivo mejorar la coordinación a través del conocimiento y ajuste de expectativas del apoyo que se podría recibir desde el Departamento. Durante 2022 se realizaron un total de 13 reuniones virtuales con todos los equipos profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales, finalizando así la ronda de presentación con los 21 distritos.

En 2022 se ha continuado actualizando los procedimientos y protocolos de actuación coordinada entre los diversos servicios sociales municipales para la intervención conjunta ante casos de desahucios o desalojos de personas vulnerables y la repuesta a los diversos requerimientos remitidos desde los juzgados y la gestión de la PAA. Las tres guías elaboradas para tal fin recogieron criterios de atención, pautas de la intervención, requisitos y formularios a utilizar, poniéndose a disposición en la intranet municipal10 donde pueden descargarse facilitando así la coordinación entre los equipos municipales de intervención y con ello una mejor atención a la ciudadanía madrileña.

2022 ha sido el año en que dichos recursos se han consolidado, convirtiéndose en un referente para los y las trabajadoras como herramienta en su labor diaria. Esta realidad se refleja analizando el número de consultas a los recursos disponibles en la página web AYRE, que ascienden a casi 25.000.

Según el número de visitas a los distintos apartados de la web municipal, se observa que la inmensa mayoría accede a la página principal, en la que se recoge la guía de recursos de alojamiento alternativo en el que cada uno de ellos incluye la descripción del servicio, sus requisitos y datos de contacto.

El resto de los procedimientos, manuales y protocolos también han sido consultados a lo largo de 2022 por un gran número de profesionales, entre los cuatro recursos suman casi 1.700 visitas, destacando el referido a procedimientos y protocolos de intervención con juzgados.

La información desagregada por distritos muestra diferencias relevantes en la ciudad de Madrid, reflejándose una brecha territorial en relación con la exclusión socio-residencial, en los distritos del sur y el este con respecto al resto de la ciudad, salvo la excepción del distrito Centro, que concentra históricamente por la ubicación de los recursos específicos de personas sin hogar, una alta presencia de esta población.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.- INSTRUCCIÓN SOBRE LOS CRITERIOS PARA EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

La **Instrucción de 27 de julio de 2017** de la Delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, fijó criterios de acceso y directrices de gestión de recursos de alojamiento temporal para posibles licitaciones por los distritos en casos de atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial.

Los recursos establecidos por las sucesivas áreas de gobierno competentes en materia de servicios sociales han ido configurando una oferta, con alcance de ciudad, de alojamientos alternativos temporales para personas en situación de vulnerabilidad residencial.

El presente decreto aprueba una nueva instrucción que tiene por objeto el establecimiento de los criterios básicos que han de regir para el acceso a las prestaciones materiales y técnicas de los servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial del Ayuntamiento de Madrid que gestione el área de gobierno competente en materia de familias, igualdad y bienestar social y deja sin efecto la Instrucción de 27 de julio de 2017.

4.1.- OBJETO.

La presente instrucción tiene por objeto el **establecimiento de los criterios básicos que han de regir para el acceso a las prestaciones materiales y técnicas de los servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial del Ayuntamiento de Madrid**.

A los efectos de esta instrucción, la **prestación de alojamiento alternativo** es un **instrumento de protección social, que facilita dispositivos de alojamiento temporal y compartido**, **para la intervención social** con personas en los procesos de vulnerabilidad, exclusión socioresidencial o ambos. La intervención social ha de ser una **prestación técnica** dirigida a lograr la recuperación o adquisición de capacidades personales y habilidades sociales, de manera que les permita a las personas y familias destinatarias incorporarse a una vida normalizada y autónoma.

Con arreglo al artículo 16.3 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en el sistema de servicios sociales, las **prestaciones técnicas** deben preceder, acompañar y continuar la aplicación de cualquier otro tipo de prestación. Por tanto, no puede haber prestación material sin intervención técnica y, cuando se gestione el servicio de alojamiento alternativo temporal, habrán de incorporarse las prestaciones materiales y técnicas correspondientes.

4.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La instrucción se aplica a los **servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial** que gestione el área de gobierno competente en materia de familias, igualdad y bienestar social.

La prestación material incluye alojamiento temporal destinada a personas que viven en una vivienda sin título legal o a las que se ha practicado notificación legal de abandono de vivienda, todo ello conforme a la European Typology of Homelessned and Housing Exclusion (ETHOS),

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Las **prestaciones técnicas** incluyen:

a) **Información de los recursos sociales disponibles**, y del derecho de acceso a los mismos, para facilitar la igualdad de oportunidades.

b) **Valoración individualizada** de la situación y de las capacidades de cada persona.

c) **Orientación hacia los medios más adecuados** para responder a las necesidades y demandas planteadas.

d) **Asesoramiento, apoyo y acompañamiento social** a personas o grupos para la superación de situaciones problemáticas.

e) **Intervención social, o psicológica o sociológica** de orientación social, para favorecer la adquisición o recuperación de funciones y habilidades personales y sociales que faciliten la integración y la convivencia social y familiar.

4.3.- PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La **prestación material y técnica** ha de orientarse con arreglo a los siguientes **principios**:

a) **Prevención de la desprotección**, a través del acceso a una prestación de alojamiento alternativo que evite situaciones de exclusión socioresidencial y genere una mayor desprotección en los colectivos más vulnerables.

b) **Normalización,** mediante el acceso a alojamientos alternativos y temporales en entornos comunitarios.

c) **Autonomía personal y relacional**, dirigida a alcanzar un proyecto de vida independiente, viable y sostenible.

d) **Temporalidad,** proyectando una intervención en crisis orientada al cambio y evitando la institucionalización.

e) **Coordinación**, de forma que las personas beneficiarias no sufran interrupciones, ni duplicidades en su relación con los servicios sociales y se favorezca una mayor eficacia de los recursos.

f) **Participación**, tanto en el desarrollo de la gestión cotidiana de las actividades que conforman la prestación, como en el establecimiento de vínculos que posibiliten un mayor éxito en la intervención social y una corresponsabilidad de las personas usuarias.

4.4.- OBJETIVOS DE LA PRESTACIÓN MATERIAL.

La prestación material de alojamiento alternativo temporal que corresponde al área de gobierno competente en materia de familias, igualdad y bienestar social ha de perseguir los siguientes **objetivos**:

a**) Facilitar alojamiento** a través de un recurso de vivienda temporal, supervisada y compartida o de plazas hosteleras.

b) **Facilitar un proyecto de intervención social** en las áreas de la organización doméstica, la orientación y búsqueda de vivienda encaminada a encontrar soluciones habitacionales definitivas, orientación y búsqueda de empleo, desarrollo personal y relaciones vecinales y comunitarias.

c) **Generar espacios grupales** que faciliten el contacto a personas con necesidades de alojamiento, a través de la mediación profesional, promoviendo la posibilidad de acceso a viviendas compartidas y la creación de redes de apoyo informal.

d) **Garantizar el acceso a los recursos sociales, sanitarios, vivienda y educativos**.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.5.- REQUISITOS DE ACCESO A LA PRESTACIÓN MATERIAL.

Podrán **ser beneficiarias de la prestación material las personas para sí o para sus unidades familiares afectadas por pérdida de vivienda, procedentes de desahucios, lanzamientos o desalojo**s, donde se acrediten todas y cada una de las siguientes **circunstancias**:

a) **Proceder de la red de servicios sociales municipales de atención social primaria o de la red de emergencia social** previa valoración de la unidad administrativa del área de gobierno competente en materia de familias, igualdad y bienestar social, que tenga asignadas las funciones de gestión de la prestación de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial. Excepcionalmente, las familias o personas podrán acceder a esta prestación a través de otros dispositivos municipales.

b) **Encontrarse empadronado en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de 1 año**. Excepcionalmente se podrán valorar otros medios de arraigo o residencia en el municipio de Madrid.

c) **No ser adjudicatario de vivienda pública**, salvo cuando la adjudicación no haya sido como titulares, ni haber incurrido en pérdida de vivienda por impago de arrendamiento en contratos con renta subvencionada o alquiler social.

d) **Carecer de alternativa de alojamiento, así como tampoco disponer de red familiar, social** o ambas que pueda facilitar alojamiento inmediato a criterio de los servicios sociales.

e) **No haber rechazado las alternativas habitacionales propuestas** por los servicios sociales municipales u otras entidades para la misma situación de necesidad.

f) Ser una **unidad familiar con menores a cargo en situación de especial y excepcional vulnerabilidad o persona sola o pareja de edades comprendidas entre 18 y 64 años**.

g) Tener **autonomía para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria**. No padecer patología mental que dificulte la convivencia.

h) **No disponer de unos ingresos superiores al 1,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples**, (en adelante, IPREM) en el momento de acceder al recurso, revisable en familias de más de cuatro miembros si es familia monoparental o monomarental y más de cinco miembros si es familia nuclear. En el supuesto de personas solas los ingresos no podrán superar el IPREM.

En todo caso, deberán contar con **ingresos suficientes para la cobertura de sus gastos de alimentación, transporte y medicación.**

i) Comprometerse a realizar un **itinerario personalizado de inserción socio residencial en un plazo determinado que, en principio, se estipulará en 3 meses**, pudiéndose prorrogar según la valoración técnica **hasta un máximo de 12 meses en total**.

j) Comprometerse al **respeto de las normas de convivencia** en el alojamiento alternativo compartido mediante la firma del consentimiento informado.

k) Atender a los requerimientos realizados desde la unidad administrativa indicada en la letra a) y otros servicios sociales municipales.

No podrán ser beneficiarias del programa aquellas personas que, tras una valoración de la unidad administrativa citada en el punto 1, requieran otro tipo de recurso residencial con una intervención familiar o personal más especializada y de menor exigencia.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.6.- DERIVACIÓN Y DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN MATERIAL.

Se accederá a la prestación por **decisión técnica de los servicios sociales de atención social primaria de los distritos, de los servicios sociales de emergencia social, SAMUR Social** o, excepcionalmente, de otros dispositivos municipales.

La prestación material de alojamiento alternativo temporal tendrá una **duración inicial de estancia de un mes** desde la firma del diseño de intervención social, ampliable por dos meses más **hasta alcanzar una duración ordinaria de tres meses**. En todo caso, la **duración máxima será de un año** desde la fecha de incorporación efectiva a la prestación material de alojamiento alternativo temporal; transcurrido dicho plazo, finalizará la estancia.

4.7.- REQUISITOS DE LOS ALOJAMIENTOS.

El servicio se prestará, **preferentemente, en viviendas, bien en régimen de propiedad o de alquiler** por parte de la entidad adjudicataria. Habrán de tener una localización próxima al transporte público, con un trayecto que no deberá superar 10 minutos andando, y destinadas exclusivamente al **servicio de viviendas temporales, supervisadas y compartidas del Ayuntamiento de Madrid.**

Las **características de las viviendas** serán las siguientes:

a) Integrada **en comunidades de vecinos**.

b) Superficie útil mínima de **70 metros cuadrados por vivienda**, y de cuatro o más dormitorios y dos o más baños completos cuando estén destinadas a unidades familiares. Si están destinadas a personas solas, la superficie útil mínima será de 60 metros cuadrados por vivienda, y de tres o más dormitorios y uno o más baños completos.

c) **Sin barreras arquitectónicas para al menos el 15 % de las plazas**.

d) **Próximas a servicios** de salud, educación, sociales, culturales, transporte y comercio.

e) Ubicadas en el municipio de Madrid.

En todo caso, deberán cumplir con la normativa sectorial de servicios sociales correspondiente y contarán con la autorización de funcionamiento preceptiva.

Las características de las **plazas hosteleras** serán las siguientes:

a) **Ubicadas en el municipio de Madrid** y en establecimientos que dispongan de las autorizaciones administrativas preceptivas.

b) Habilitadas, principalmente, **en plaza individual**.

c) **Próximas a servicios** de salud, educación, sociales, culturales, transporte y comercio.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.8.- SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN MATERIAL.

La **prestación material** incluye, al menos, los siguientes **servicios**:

1. **Atención residencial**, que comporta **alojamiento, compartido y temporal**, sustitutivo del hogar.

2. **Suministros suficientes** que garanticen la **cobertura de necesidades básicas de aseo personal, limpieza y alimentación y de temperatura adecuada** en las viviendas.

3. **Equipamiento de mobiliario y electrodomésticos** suficiente para la cobertura de necesidades básicas de aseo personal, limpieza y alimentación y de convivencia con zonas de descanso y de relación.

4.9.- SERVICIOS DE LAS PRESTACIONES TÉCNICAS.

Las **prestaciones técnicas** incluyen los siguientes **servicios**:

1. **Información y orientación sobre los servicios sociales y otros sistemas de protección social** para mejorar los recursos personales y la autonomía económica.

2. **Valoración inicial en el plazo máximo de cinco días hábiles y diseño de intervención**.

3. **Apoyo social y seguimiento individual, familiar y grupal**.

4. **Acompañamiento comunitario**, facilitando el establecimiento y mejora de las redes sociales.

5. **Apoyo en la búsqueda de alternativas residenciales**.

Estos servicios **se coordinarán con las unidades de trabajo social de los centros de servicios sociales de los distritos.**

5.- PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE CASOS DE DESAHUCIOS DE PERSONAS O FAMILIAS EM SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL.

El Ayuntamiento de Madrid recoge las actuaciones se vienen desarrollando en la Red de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para la **coordinación y atención a las situaciones de exclusión socio-residencial generadas por desahucios o desalojos de familias en situación de vulnerabilidad y con riesgo de desprotección social tras la pérdida de vivienda**.

La variación en la casuística de **la exclusión socio-residencial** hace necesario realizar este documento con el fin de contribuir a **homogeneizar la intervención social que se viene realizando en los 21 distritos madrileños**.

Con este fin, se han recogido el conjunto de **las actuaciones de carácter técnico o administrativo que se vienen realizando desde el Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial, el SAMUR social y los Centros de Servicios Sociales** distritales de Atención Social Primaria frente a los casos de desahucios o desalojos de personas o familias con elevada vulnerabilidad valorada por los servicios sociales, y se han ordenado de acuerdo a los criterios y pautas establecidos desde un enfoque de gestión de calidad.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PROCESOS DE INTERVENCIÓN ANTE CASOS DE DESAHUCIOS.

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL DESAHUCIO A SERVICIOS SOCIALES (ASP), SAER Y SAMUR SOCIAL.

La red de Servicios Sociales Municipales recibe las solicitudes de intervención en situaciones de desahucios o desalojos a través de tres vías fundamentales:

Red de Atención Primaria	SAMUR Social	SAER. Servicio de Atención a la Exclusión Residencial.
- La persona afectada - Juzgados - Policía - SAER - Samur Social - Mesas de vivienda - Entidades sociales	- Servicios de Emergencia Municipal (112) - Servicios Sociales de Atención Primaria - Juzgados - Persona afectada	- La persona afectada. - Centro de Servicios Sociales. - Samur Social. - Otras dependencias municipales. - Juzgados. - Entidades Sociales. - Propiedad.

GESTIÓN DE LA SOLICITUD CUANDO LA COMUNICACIÓN DEL DESAHUCIO LLEGA A UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

1.- En el CSS se atenderán las solicitudes siguiendo el **procedimiento habitual**, salvo en aquellos supuestos que haya que aplicar el protocolo de urgencia establecido.

2.- Se atenderán en el **CSS correspondiente al domicilio real** con independencia del domicilio de empadronamiento (se harán en estos casos los traslados de expedientes que sean necesarios para facilitar la intervención).

3.- La intervención y entrevistas se realizarán directamente con la persona o familia afectada siendo necesaria autorización de los mismos si desean la intervención de un tercero ajeno a los servicios sociales municipales.

GESTIÓN DE LA SOLICITUD CUANDO LA COMUNICACIÓN DEL DESAHUCIO LLEGA AL SAMUR SOCIAL.

1.- En **situaciones de desalojo o desahucio** el **Samur Social** como dispositivo de Emergencia Social, recibe en ciertos casos directamente las solicitudes de intervención por parte de los juzgados y policía municipal.

2.- Por otra parte, los **Servicios Sociales** deben solicitar la intervención del Samur Social en las situaciones de desprotección de menores u otras personas dependientes que se puedan originar como consecuencia de la ejecución del desahucio o desalojo, para que, si no hubiere otras alternativas residenciales adecuadas al caso y disponibles, gestione un alojamiento alternativo de los disponibles en su Red de Emergencias o en otras redes municipales.

3.- En casos de edificios con **desahucios programados sin fecha inminente** es especialmente importante coordinar con ASP para valorar previamente la situación en que se encuentran tanto las familias/personas afectadas como las características de la propiedad involucrada para articular una respuesta. Las visitas in situ al domicilio permitirán optimizar la intervención a realizar.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

5.1.- PROCESO PARA LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.

La **Prestación de Alojamiento Alternativo** (PAA) como medio de protección singular, consiste en una **red municipal de dispositivos de alojamiento temporal y compartido**, **para la intervención social con personas en los procesos de vulnerabilidad y/o exclusión socio-residencial**. Entendiendo por intervención social, como una actividad o servicio que se presta, con el fin de lograr la recuperación o adquisición de capacidades personales y sociales, de manera que les permita a las personas y familias que lo necesitan incorporarse a una vida normalizada y autónoma.

Las principales características diferenciadoras de la PAA de SAER frente a otros recursos municipales habitacionales o de alojamiento es que:

- Está destinada a **familias con menores a cargo residentes en la ciudad de Madrid con precariedad económica y en situación de exclusión residencial**, que previa valoración en los servicios sociales municipales necesiten acceder a un proyecto de acompañamiento social en procesos de desahucios, lanzamientos o desalojos y que permita además solventar las necesidades básicas de alojamiento por pérdida de vivienda a través del acceso a alojamientos temporales compartidos.
- La PAA implica una **intervención social intensa y continuada con la familia alojada.**
- Los dispositivos son **recursos de alojamiento compartido con otras familias**. Esta característica se valora como positiva para la intervención puesto que favorece el **establecimiento de redes de apoyo mutuo entre las familias alojadas**, ya sea para el intercambio de información práctica de utilidad, para el cuidado de menores o para otros fines. En ocasiones este apoyo incluso ha propiciado que algunas familias, a su salida de los recursos, accedan a alquileres a precio de mercado de manera compartida. De esta forma pueden afrontar el pago de las rentas, mientras que para una sola familia puede resultar imposible en las actuales condiciones del mercado inmobiliario. Por otra parte, al ser compartidas, facilita la asunción del recurso como temporal y evita que se perciba un derecho adquirido sobre el mismo, como el que podría darse en la concesión de una vivienda pública o alquiler social.
- Son **recursos de alojamiento temporal**. De hecho, la intervención intensa está dirigida a que se trabaje desde el primer momento con la persona o familia la preparación para la salida mediante una intervención integral reforzando el apoyo sociolaboral, educativo (especialmente en lo referido a la escolarización de menores), y la búsqueda de alternativas residenciales.

Los programas o proyectos que integran la PAA **son de gestión municipal o conveniada con entidades sociales.**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

5.2.- PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS Y COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES UNIDAS.

La atención que actualmente se realiza desde SAER y desde los centros de servicios sociales de ASP a los **requerimientos y oficios procedentes de los 103 Juzgados de Primera Instancia y de los 54 Juzgados de Instrucción**, así como los procedentes del **Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante CDESC), y del Defensor del Pueblo** relacionados con casos de pérdida de vivienda de personas y familias vulnerables en la ciudad de Madrid, ha vuelto a incrementarse significativamente en los últimos años.

MARCO NORMATIVO.

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), modificada parcialmente por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Esta Ley atribuye al municipio, conforme a su **art. 25.2.e),** competencias en "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social".

2. Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En relación con la **ocupación ilegal de viviendas**, pone sobre la mesa un escenario diferente en las ocupaciones, que afecta a las actuaciones de los servicios sociales municipales. Esta Ley introduce un nuevo apartado 1 bis al artículo 441, con la siguiente redacción:

«**1 bis.** Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4º del apartado 1 del artículo 250, la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.

Además, introduce también un nuevo **apartado 4 al artículo 150** de la Ley 1/2000, quedando redactado como sigue: "Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados."

También en su **disposición adicional** señala la necesidad de intervención y coordinación entre las administraciones: "Las distintas Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán, en los protocolos y planes para garantizar políticas públicas en materia de vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en el apartado 4 del artículo 150 y en el apartado 1 bis del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes".

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Se introduce un nuevo **apartado 5 en el artículo** 441, en los siguientes términos: «5. En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comunicará, de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir el ciudadano.».

4. Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

En el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los supuestos del **art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil** (iniciado juicio verbal por impago o fin de contrato), se podrá solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021), siempre que se acredite documentalmente una situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Para acreditarlo se debe adjuntar la documentación referida en el artículo 6.1 del citado Real Decreto.

El proceso de intervención ante oficios o requerimientos de los juzgados, del CDESC o del Defensor del Pueblo en casos de pérdida de vivienda habitual de personas o familias vulnerables, incluye dos procedimientos operativos fundamentales:

- **Procedimiento operativo de registro, valoración y derivación de los requerimientos de juzgados, CDESC y Defensor del Pueblo**
- **Procedimiento operativo de respuesta a los requerimientos de juzgados, del CDESC o del Defensor del Pueblo.**

El instrumento de soporte más importante para este último procedimiento es el **protocolo de elaboración de informes sociales de valoración de vulnerabilidad para dar respuesta a los requerimientos de juzgados.** Se incluye un protocolo para elaboración de informes de vulnerabilidad cuando el requerimiento es del CDESC, con algunas particularidades que debe incluir. No existe un protocolo para elaboración de informes de respuesta a los requerimientos del Defensor del Pueblo, es muy importante ceñirse a los plazos del procedimiento y al contenido planteado en la pregunta. Una vez elaborado en SAER se envía directamente desde la Dirección General.

SAER realiza el **registro, valoración y derivación de las entradas de juzgados, CDESC y Defensor del Pueblo** para su atención directa por el equipo profesional de SAER o por los equipos de los Centros de Servicios Sociales (CSS) de Atención Social Primaria (ASP) según corresponda por la tipología del caso que se trate.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La **elaboración de informes sociales de valoración de personas y familias vulnerables** en cada caso se llevará a cabo por **los equipos de profesionales del SAER y de los CSS de ASP.** Dependiendo del motivo de pérdida de vivienda al que se refiera el requerimiento, la gestión de los informes corresponderá a unos u otros equipos profesionales, de acuerdo a los siguientes **criterios:**

- Los **requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de ejecuciones hipotecarias** se gestionarán desde SAER.
- Los **requerimientos del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (CDESC) y del Defensor del Pueblo** en casos de lanzamientos por impagos de arrendamientos, ocupaciones o ejecuciones hipotecarias que requieran elaboración de informes se gestionarán desde SAER.
- Los **requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de impagos de arrendamientos y de ocupaciones cuando la propiedad o ejecutante sea SAREB o en viviendas de la EMVS**, serán gestionados desde SAER.
- Los **requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandada en casos de impagos de arrendamientos y de ocupaciones de viviendas**, (propiedad de la Agencia de Vivienda Social, o de particulares o de personas jurídicas, a excepción de SAREB), se gestionarán desde ASP, en concreto desde el distrito de referencia del domicilio del lanzamiento, independientemente de donde se encuentre empadronada la persona o familia afectada, puesto que debe interpretarse siempre como domicilio habitual sobre el que existe una actuación judicial.
- Los **requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandante para la valoración de vulnerabilidad cuando son persona física** serán gestionados desde SAER.
- Los oficios y requerimientos de juzgados sobre lanzamientos de otros tipos diferentes a los anteriormente mencionados se gestionarán desde SAER.

6.- FACTORES DE PROTECCIÓN Y DE DESPROTECCIÓN.

En términos urbanos, y aplicada sobre un espacio social considerado como lugar geográfico, la **«vulnerabilidad urbana»** se refiere a la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto sea afectada por circunstancias adversa), de modo que el concepto alude no tanto a la existencia de una situación crítica constatada en la actualidad como a la de unas determinadas condiciones **de riesgo, fragilidad y desventaja** que harían posible la entrada en esa situación crítica de desfavorecimiento, entendido éste como «la materialización de dicho riesgo en una situación de exclusión ya consolidada».

En este contexto, el concepto de vulnerabilidad hace referencia a dos cuestiones:

- El **incremento de las amenazas y riesgos** que afectan a las personas / sociedades / grupos sociales / estados.
- El **debilitamiento de los mecanismos** para afrontar dichos riesgos y amenazas.

Con esas consideraciones, es evidente que, en las últimas décadas, tal y como muestra **Castel**, la exposición de la población a esas amenazas ha aumentado, mientras que se ha producido simultáneamente un debilitamiento de los mecanismos para afrontarlos. La importancia o el grado de adecuación del concepto, desde la perspectiva del análisis socio-urbanístico, muestran que para comprender las raíces del orden social y del bienestar humano se requiere de un sentido de pertenencia a la sociedad, de modo que se satisfagan las necesidades materiales, culturales, psíquicas, relacionales, etc. como mecanismos de inclusión.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

En consecuencia, el concepto de vulnerabilidad social media entre la inclusión y la exclusión, siendo la antesala de ésta, expresando una problemática compleja que, para abordarla, precisa de un análisis y de una intervención multidimensional, contemplando aquellas dimensiones y variables que más incidencia tienen en la disminución o crecimiento de la vulnerabilidad en un espacio social concreto.

La vulnerabilidad urbana deriva de dos factores principales desencadenantes: la **exclusión residencial** y la **exclusión laboral**, que en su combinación se refuerzan mutuamente y desencadenan otros factores inhibidores, de carácter político, cultural, social, personal…

Cuando estas situaciones se concentran en determinados lugares, por los efectos de la **segregación espacial**, se suelen reforzar e ir acompañadas de un medio social y económicamente decaído y un medio ambiente urbano degradado. En estos casos, no sólo la exclusión residencial y social se combinan y se retroalimentan, sino que estas condiciones se reubican recurrentemente en el propio medio, generando un proceso circular que reproduce sus componentes.

De este modo, la **vulnerabilidad de un territorio** combina **factores objetivos y factores subjetivos:**

- Por un lado, está constituida por **condiciones de desfavorecimiento social**, de desventajas estructurales de una población para desarrollar proyectos vitales en contextos de seguridad y confianza.
- Por otro lado, la vulnerabilidad es también un **entorno psicosocial**, que afecta a la percepción que los ciudadanos tienen del territorio en donde viven y de sus propias condiciones sociales. Una percepción negativa de su situación como residentes en un espacio social puede traducirse en procesos de malestar urbano, que pueden no corresponderse con unos indicadores «objetivos» de vulnerabilidad. Estamos hablando, por tanto, de que la vulnerabilidad es también un concepto relativo, contextual, que debe ser enmarcado en un territorio concreto.

El punto de partida debe ser el **carácter multidimensional de la vulnerabilidad social** y para ello partimos de la identificación de cuatro ejes básicos. Estos ejes básicos -en función de su situación- se plantean como **factores de protección o factores de desprotección**.

1.- La vulnerabilidad socio-demográfica.

En la sociedad española actual se aprecian **tres fenómenos demográficos** que tienen serias implicaciones en el aumento de la vulnerabilidad social:

1.- El envejecimiento demográfico: los procesos de envejecimiento demográfico son característicos de las sociedades occidentales desarrolladas, aspecto que tiene serias implicaciones sociales, puesto que reduce la

base demográfica productiva e incrementa el porcentaje de población dependiente. Las necesidades que afectan a esta población se aprecian en múltiples demandas que deben ser atendidas por los poderes públicos, que no siempre ofrecen una respuesta adecuada a dichas necesidades. La **dependencia, los problemas sanitarios, el deterioro de sus viviendas y la escasez de rentas** derivadas de pensiones de jubilación modestas, pueden ser factores que conduzcan a su consideración como población vulnerable.

La creciente presencia de **hogares unipersonales constituidos por personas mayores** es un aspecto social de la mayor importancia, puesto que la soledad de estas personas, sus dificultades de movilidad y sus necesidades sanitarias, relacionales, afectivas, etc., deben constituir objeto de atención para los servicios sociales municipales, en especial, a través de la ayuda a domicilio y otras iniciativas que pretenden ayudar a los ancianos que viven en soledad.

2.- La complejización de la estructura de los hogares con la aparición y crecimiento de tipologías que presentan un grado mayor de vulnerabilidad ante el debilitamiento de las redes sociales y familiares de ayuda: por ejemplo, destacan por su especial vulnerabilidad los **hogares monoparentales**, pues a la necesidad de trabajar de la persona de referencia de dichos hogares, se une las dificultades para atender de forma adecuada las necesidades afectivas, materiales, formativas, etc., de los hijos a su cargo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Desde ese mismo enfoque de la vulnerabilidad de los hogares, también están aumentando los **hogares unipersonales**, a consecuencia del **envejecimiento demográfico** (viudas en soledad, personas mayores dependientes sin ayuda…). Por último, y aunque es un fenómeno difícil de medir pues en muchas ocasiones no está suficientemente registrado en el Padrón, los **hogares extensos y múltiples** pueden estar incrementando su peso proporcional a consecuencia de la llegada de población extranjera inmigrante que, como único medio para afrontar los gastos derivados del alquiler o compra de la vivienda, deben recurrir a compartir el alojamiento con más personas para abaratar el coste: el **hacinamiento residencial** sería la consecuencia de esta necesidad.

3.- El "boom" de la inmigración extranjera procedente de países no desarrollados: la llegada de inmigrantes extranjeros es un fenómeno que puede contribuir a limitar el proceso de envejecimiento demográfico. Sin embargo, debe producirse una política específica que favorezca la cohesión e integración social de estos colectivos en la sociedad de acogida. En ese sentido, es una **población potencialmente vulnerable**, en la medida en que se trata, en su mayoría, de personas procedentes de países en vías de desarrollo que no encuentran en sus lugares de origen la posibilidad de salir adelante y que ven en el primer mundo una oportunidad para conseguir una vida más digna y un futuro para sí y sus hijos. Sin embargo, esas oportunidades no siempre se les ofrecen, pues su posición en el mercado laboral es de tal precariedad que implica un mayor impacto en sus tasas de desempleo y en sus modestos niveles de renta.

Los **inmigrantes extranjeros** llegan a un país desconocido, produciéndose un choque socio-cultural que genera fricciones entre los distintos grupos nacionales y étnicos. Además de los **problemas de convivencia** que se producen, la población inmigrante necesita un apoyo en materias tales como la formación, la inserción laboral, el acceso a la vivienda, la ayuda de los servicios sociales, etc. Por lo tanto, los servicios públicos se enfrentan a una nueva situación, con la aparición de nuevos usuarios que presentan distintas necesidades y que tienen unas características particulares que hacen necesaria una adecuación de la intervención social.

Por lo tanto, contextos donde la inmigración crece de forma notable en pocos años, pueden conformar **espacios de vulnerabilidad**, cuando no de exclusión y marginación social, sino se realizan esfuerzos de integración social.

2.- La vulnerabilidad socio-económica.

Tiene que ver con la capacidad de los hogares para procurarse de manera satisfactoria un cierto bienestar material y emocional. La **existencia de empleo** con unas ciertas condiciones de estabilidad y salario, es la principal fuente de acceso a ese bienestar material y emocional: el **desempleo y una excesiva precariedad en el empleo** serían factores que dificultarían ese objetivo, que a su vez está muy relacionado con los **niveles formativos de la población**, que permiten acceder a un mercado laboral primario (definido por mejores condiciones laborales y salariales) o secundario (definido por la precariedad). Por lo tanto, los tres fenómenos determinantes para focalizar el problema de la **vulnerabilidad socioeconómica** tienen que ver con tres variables básicas:

1.- El desempleo: En un período de crisis como el actual (agravado por la situación generada por la pandemia del covid-19) se mantiene la preocupación en relación a las **elevadas tasas de desempleo**, una característica estructural de nuestro mercado laboral, que no es capaz de incorporar a la población activa en **2.- La precariedad laboral:** el llamado "milagro económico español", anterior a la última crisis, años se ha sustentado sobre una base productiva que generaba un **empleo precario,** en gran parte de escasa cualificación. Esa precariedad supone, en primer lugar, el peligro de desembocar en una situación de desempleo, sobre todo en periodos de crisis como el actual y, en segundo lugar, la aparición y consolidación de una población trabajadora con un nivel salarial que no asegura ya la cobertura de las necesidades básicas de sus familias. Es decir, existe una capa notable de trabajadores con **bajo salario crónico** que constituyen ya un grupo incorporado al colectivo de la pobreza.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3.- Los bajos niveles formativos de la clase trabajadora, que dificultan extraordinariamente los procesos de movilidad social ascendente y reproducen las desigualdades sociales. En especial, hay que destacar los **elevados niveles de fracaso y abandono escolar** que afecta a los jóvenes de estas fracciones sociales y cómo ese factor es determinante para entender las elevadas tasas de desempleo y de precariedad laboral existentes entre dichos colectivos.

3.- La vulnerabilidad residencial.

Los soportes físicos que acogen la vida de los ciudadanos son muy importantes, puesto que sus malas condiciones no permitirán un desarrollo satisfactorio de la vida cotidiana: una dimensión básica de la condición humana es la **adecuación del hábitat a las necesidades de la población**. El factor residencial no hace referencia exclusivamente a las viviendas donde se desarrolla la esfera privada de nuestras vidas. Por eso, en lugar de vivienda, el concepto de alojamiento remite a una dimensión más compleja, que hace referencia tanto a las viviendas como al entorno en el que se desarrolla buena parte de nuestra vida social: el hombre, en cuanto ser social, necesita de la **dimensión relacional** para ser completo.

En ese sentido, un **hábitat degradado**, tanto si afecta **a las viviendas como al entorno vecinal**, son expresiones de condiciones desfavorables que pueden propiciar la aparición de sentimientos de vulnerabilidad. La **infravivienda** sería la máxima expresión de la vulnerabilidad residencial, entendida como aquellos alojamientos que no reúnen condiciones dignas de habitabilidad, ya sea por el mal estado de conservación de los edificios, por disponer de una superficie insuficiente de acuerdo a los residentes que habitan la vivienda o bien por la falta de instalaciones básicas en la vivienda (calefacción, aseo/servicio, ascensor,…).

4.- La vulnerabilidad subjetiva.

Otro factor a considerar son las **percepciones subjetivas** que tienen los residentes respecto del **medio urbano y social** donde se ubica su residencia y que se puede considerar como referencia de la **calidad del entorno residencial (vecindario, barrio**).

Ello es importante porque la opinión de las personas sobre su entorno residencial y habitacional expresa la existencia o no de cierto malestar urbano, indicador de una serie de circunstancias que inciden en el grado de vulnerabilidad social de sus residentes.

El Censo de Población y Vivienda de 2001 incorpora, respecto de censos anteriores, algunas innovaciones de interés. Se desarrolla un bloque sobre la percepción que las personas de referencia de cada hogar tienen sobre el entorno residencial. Bajo la pregunta «*¿Tiene su vivienda alguno de los problemas siguientes?*» se despliegan ítems que permiten construir indicadores basados en las percepciones subjetivas de la realidad del medio social y ambiental de la vivienda de referencia a través de preguntas dirigidas a conocer el grado de satisfacción de los hogares con las viviendas que habitan y las zonas en que se encuentra:

- Ruidos exteriores.
- Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico …
- Malas comunicaciones.
- Pocas zonas verdes (parques, jardines …).
- Delincuencia o vandalismo en la zona.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados